

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako trvale hlášený obyvatel jižního Plzeňska podávám připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v rozsahu vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. S návrhem v tomto rozsahu nesouhlasím a žádám o jeho přepracování z důvodů uvedených dále.

Odůvodnění námítky:

1. Hromadění zátěží na jediném území

Vznáším námitku proti nepřiměřenému hromadění infrastrukturních zátěží na jednom území. Vedle plánované dálnice D20, vedení VVN a stávající průmyslové činnosti se nyní k zatížení krajiny mají přidat akcelerační oblasti pro stovky metrů vysoké VTE. Žádný strategický dokument přitom nestanovuje hranici, kde by se nahromadění zátěží mělo zastavit.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip udržitelného rozvoje.

2. Posun problémů na investora není záruka pro občany

Nesouhlasím s tím, aby řešení zásadních otázek bylo přeneseno na investora v dalších fázích. Pokud je řešení hlukových studií, biologických průzkumů či monitoringu úhynů přeneseno na budoucího investora, vzniká riziko střetu zájmů. Tyto klíčové podklady by měly být součástí transparentního územně plánovacího procesu, ne dodatkem placeným investorem.

Právní podklad: Princip transparentnosti; správní řád č. 500/2004 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA).

3. Vlivy na chráněné ptáky jsou bagatelizovány

Vznáším námitku proti tomu, že dokumentace bagatelizuje vlivy větrných elektráren na chráněné druhy ptáků v lokalitě. Recenzované studie odhadují kolizní mortalitu velkých dravců a tažných ptáků na VTE v řádu jednotlivých jedinců na turbínu ročně, což pro chráněné druhy znamená populačně významný dopad. Naše region je přitom známý výskytem luňáka, motáka i dalších citlivých druhů, jejichž ochrana by měla být prioritou.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; Natura 2000; směrnice o ptácích 2009/147/ES.

K obdobnému závěru dospívají i odborné studie, mj.: Guest, E. E. et al. (2022). Why are bats attracted to wind turbines? Biological Reviews.

4. Pokles atraktivity regionu pro nové obyvatele

Nesouhlasím s tím, že návrh ohrožuje atraktivitu regionu jižního Plzeňska pro nové obyvatele. Jižní Plzeňsko je regionem, kam se v posledních letech stěhují rodiny hledající klidné a kvalitní bydlení blízko města. Industrializace krajiny stovkami metrů vysokých turbín tuto atraktivitu trvale snižuje, což má dopad na demografický vývoj celé oblasti.

Právní podklad: Čl. 11 a čl. 35 Listiny; § 18 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

5. Účast veřejnosti je pouze formální

Nesouhlasím s tím, že účast veřejnosti je v procesu pouze formální a probíhá až nad de facto hotovým návrhem. Aarhuská úmluva i SEA směrnice požadují, aby se veřejnost mohla zapojit již ve fázi, kdy jsou ještě otevřené možnosti. V tomto případě je veřejnost zapojena až ve fázi vypořádání připomínek, kdy je obtížné principiální podobu návrhu zásadně měnit.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; směrnice SEA 2001/42/ES; čl. 35 Listiny.

6. Krátkodobé průzkumy neodrážejí celoroční stav

Vznáším námitku proti tomu, že na podkladě krátkodobých biologických průzkumů byla lokalita označena jako vhodná pro akcelerační režim. Mezinárodní metodiky vyžadují, aby biologické průzkumy v lokalitách pro VTE pokrývaly více vegetačních sezón a celoroční aktivitu netopýrů. Pokud byly v dokumentaci využity průzkumy kratší, je závěr o bezkonfliktnosti lokality nepodložený.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip prevence.

7. Akcelerační režim není pro tyto lokality vhodný

Nesouhlasím se zařazením lokalit AOV 51, 62 a 63 do akceleračního režimu, protože nesplňují podmínky bezkonfliktnosti dle směrnice RED III. Akcelerační oblasti dle RED III mají být lokality s minimem střetů, ne lokality, kde je řada střetů odložena na pozdější řízení. Dokumentace sama připouští existenci kolizí s biokoridory, chráněnými druhy ptáků a citlivými prvky krajiny.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence.

8. Návrh přehlíží odpovědnost obcí za rozvoj území

Vznáším námitku proti tomu, že návrh nedostatečně zohledňuje dlouhodobou odpovědnost obcí za rozvoj a podobu svého území. Vedení obcí, voleno občany, nese odpovědnost za stav obce na dekády dopředu. Akcelerační režim, který tato rozhodnutí přesahuje a omezuje, podkopává smysluplnost komunální politiky a demokratickou kontrolu rozvoje území.

Právní podklad: Čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.; princip demokratické legitimacy.

9. Výběr lokalit není podložen srovnávací analýzou

Námitku směřuji proti tomu, že výběr lokalit AOV 51, 62 a 63 nestojí na srovnávací analýze s jinými možnými lokalitami v ČR. Pro tak zásadní zásah do regionu by měla existovat srovnávací analýza vhodnosti různých lokalit z hlediska větrného potenciálu, krajinného rázu, ochrany přírody a blízkosti obytné zástavby. Taková analýza v dostupné dokumentaci chybí, výběr proto působí netransparentně.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip transparentnosti.

10. Kumulace na malém území je přehlížena

Vznáším námitku proti tomu, že se na malém území jižního Plzeňska kumulují tři akcelerační oblasti, aniž by toto soustředění bylo komplexně posouzeno. Zcela chybí mapy souhrnných vlivů, ve kterých by byl zachycen kumulovaný hluk, vizuální dosah turbín, kolizní rizika pro ptáky i přírůstek industrializace. Jen tak by bylo možné zhodnotit, zda území takový rozsah snese.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.

Na základě výše uvedeného žádám Ministerstvo pro místní rozvoj, aby mé připomínky řádně vypořádalo a aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice nebyly do návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu zahrnuty.

V dne

Podpis: